

1500489-11.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Comarca: Piquete

Foro: Foro de Piquete

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... também vale citar:

"O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do delito e a periculosidade do agente"

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e posse de arma de fogo. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piquete

Foro de Piquete

Vara Única

Rua Professora Maria de Lourdes Brito Vilar, Piquete - SP - cep 12620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500489-11.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500489-11.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ SERGIO GARCIA JUNIOR

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Vistos.

LUIZ SÉRGIO GARCIA JUNIOR foi acusado e está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso I (bolsa) e II(celular), ambos do Código Penal porque, na ocasião dos fatos, subtraiu e tentou subtrair coisa móvel alheia, para ele, mediante violência e grave ameaça, somente não consumando seu último intuito por circunstâncias alheias a sua vontade.

O processo seguiu regularmente em seus termos.

A denúncia foi recebida a fls. 93/94. Citado (fl. 125), ofereceu resposta à acusação a fls. 129/130. Ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução a fl. 132.

A fls. 136/142 foi mantida a prisão anteriormente determinada.

Laudo de corpo de delito da vítima juntado a fls. 168/169, apresentando lesão corporal de natureza leve. Laudo de corpo de delito do acusado juntado a fls. 170/171, não apresentando lesão corporal.

Em audiência de instrução foi ouvida a vítima, três testemunhas de acusação, após o que foi interrogado o réu.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnano pela procedência do pedido, nos exatos termos da denúncia, requerendo o incremento da pena em razão dos antecedentes e reincidência do réu.

A nobre defesa, por sua vez, requereu a improcedência, ante a alegada drogadição do agente, o que fez com que perdesse a consciência sobre seus atos. No mais, requereu, subsidiariamente, o reconhecimento do crime na forma tentada, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão. Ainda, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a revogação da prisão preventiva.

Relatei.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão acusatória penal é procedente em parte.

A existência material do delito de roubo consumado está comprovada pelo exame de corpo de delito da vítima, juntado a fls. 168/169, bem como pela prova oral produzida em solo policial e em juízo.

A autoria também está demonstrada.

A vítima Patrícia Domingues Ribeiro declarou que na data dos fatos estava transitando a pé pela rua quando foi atacada pelo acusado, que a segurou pelo pescoço estilo "mata leão", e anunciou o assalto. Dizia para que ficasse quieta, pois iria rouba-la e mata-la. Ele a conduzia em direção ao ribeirão que existe próximo ao lugar da abordagem. Reagiu e começou a se debater para impedir que ele pegasse seu aparelho celular, que arremessou ao chão, tendo uma árvore como referência, gritando por socorro. Então achou que ele pegou sua bolsa e saiu correndo. Dentro da bolsa havia apenas a chave de sua casa. Quando prestou depoimento na delegacia (fl. 11) não tinha achado sua bolsa. No dia seguinte, porém, a localizou próximo ao local dos fatos. Em razão dos fatos sofreu lesão na boca, arranhões nos braços e ficou com dores nas costas. O acusado chegou a enfiar o dedo em sua boca para que ela não gritasse. O celular foi totalmente perdido. Ele já estava avariado e acabou quebrando em razão do evento. Reconheceu o acusado como sendo o autor dos fatos. Psicologicamente ficou abalada pois tem medo que a mesma coisa aconteça.

A testemunha Luciara Regina Demetrio Rezende declarou que estava andando pela rua quando ouviu pedidos de socorro. Foi em direção aos gritos e viu a vítima e o acusado, que reconhece, mas se assustou e saiu correndo. A polícia foi acionada. Conhece o acusado. Assim que chegou ao local de onde vinham os gritos viu a vítima e o acusado no chão. A vítima tentava fugir e o acusado ia em direção a ela para impedir. No momento que o viu já o reconheceu, pois ele é frequentador de seu bairro. Ele não levou nada. Viu o celular e a bolsa permanecerem no local.

A testemunha Lilian da Silva Alves, Policial Militar, declarou que estava em patrulhamento de rotina quando avistou a vítima, que lhe comunicou ter sido vítima de roubo. Narrou que foi abordada por um indivíduo preto, alto, que usava uma blusa de moleton e que a segurou pelo pescoço. Ele gritava "fica quieta, vou te roubar". Em seguida ele a arrastou para perto do ribeirão que fica ali próximo. A vítima entrou em luta corporal com ele para evitar que ele pegasse seu telefone celular e começou a gritar por socorro. A ofendida jogou seu celular no chão. Então o indivíduo pegou a bolsa da vítima e saiu correndo. Diante desse relato saiu em patrulhamento, mas não encontraram nenhuma pessoa com aquelas características.

Quando já realizava o registro da ocorrência foi avisada por populares que o acusado estava próximo ao local dos fatos. Para lá se dirigiram e localizaram ele, o qual confessou que pretendia roubar o celular da vítima para troca-lo por crack, disse não saber onde estava a bolsa, acredita que ela tenha caído durante a fuga. Já conhecia o acusado dos meios policiais. A vítima disse que a bolsa foi levada pelo acusado. Fez ronda pelo local dos fatos e a bolsa não estava lá.

No mesmo sentido a testemunha Luiz Carlos de Lima Pinto, também Policial Militar. Disse que a bolsa foi recuperada depois pela vítima no local dos fatos, mas não sabe quem a encontrou.

Interrogado na Delegacia de Polícia o acusado disse que pretendia roubar o celular da vítima para troca-lo por drogas, uma vez que é usuário. Em relação à bolsa disse que não sabe onde estava, que provavelmente caiu durante sua fuga.

Em solo policial confirmou os fatos, disse que estava alcoolizado. Estava em

abstinência usar drogas. Não levou nada da vítima. Não lembra de ter dado um "mata leão" na vítima, mas lembra de tê-la segurado. Usava cocaína e crack. Não estava trabalhando e estava morando em um hotel, que era pago pela Prefeitura. Tem um filho.

Esse é o teor da prova oral colhida.

Conforme se depreende dos elementos probatórios jungidos aos autos, o acusado foi, de fato, o autor do crime que vitimou Patrícia.

Porém, diversamente do que consta da capitulação acusatória, se tratou de crime único e não de dois crimes, um consumado (bolsa) e outro tentado (celular). Cuida-se de crime plurisubsistente, no qual a conduta pode ser fracionada em diversos atos. Para mais, ainda que o agente tenha visado ao celular e, em relação a ele, não tenha conseguido consumir seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, assim também não o fez em relação à bolsa, conforme se apurou durante a instrução. Ambos os objetos pertencem a patrimônio da vítima, único objetivado pelo acusado, de modo que também não se pode cogitar eventual concurso de crimes (formal próprio ou impróprio), pois há um único acervo patrimonial atingido pela conduta.

Pois bem.

Da simples leitura da prova coligida verifica-se que todos os elementos indicam que o acusado consciente e voluntariamente usou de violência física (vis absoluta) contra o corpo da vítima (laudo de fls. 168/169) para obter para ele coisa que não lhe pertencia.

Embora tenha ele inicialmente visado ao celular, bem de inequívoco valor econômico (embora, como sabemos, a depender da marca, material, tamanho, bolsas também são ativos que podem ser valiosos), fato é que ao perceber que pouca seria a probabilidade de obtê-lo – já que a vítima oferecia resistência, tinha jogado o celular no chão, estava escuro e ela gritava por socorro – o gente, sem mudar o seu dolo, mas apenas o objeto material do crime – igualmente tentou subtrair a bolsa dela e fugiu.

Assim, o crime de roubo pelo que se apurou durante a instrução foi, em verdade, tentado, nos termos do que estabelece o precedente sumulado 582, do STJ, uma vez que não chegou a haver efetiva inversão da posse da coisa, em que pese a bolsa tenha ficado perdida pelo local. Confira-se:

Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

E não há que se falar em princípio da insignificância.

É nesse sentido o escólio de Cleber Masson:

O princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela é incompatível com o crime previsto no art. 157, do Código Penal.

O crime de roubo é complexo e pluriofensivo. Não se esgota no ataque ao patrimônio da vítima: vai além, atingindo também sua integridade física ou liberdade individual. Pouco importa qual seja o valor da coisa subtraída, pois a gravidade que envolve a execução do roubo não pode ser rotulada como mínima ou insignificante. O desvalor da ação é elevado e justifica a rigorosa atuação do Direito Penal.

Aliás, mesmo que assim não fosse a multiplicidade de maus antecedentes, o emprego de violência física e a reincidência do agente obstem a aplicação do princípio.

No mais, não há que se falar em inimizabilidade em razão de eventual drogadição.

Primeiro porque não está comprovada nos autos. Depois porque somente se pode excluir a culpabilidade do agente quando o estado de entorpecimento se der de modo culposo e completo – fato também não ocorrido nos autos, já que se tratou de situação preordenada.

Em verdade, mesmo que houvesse comprovação de embriaguez – o que não há – seria o caso da aplicação da teoria da *actio libera in causa*, já que o agente confirmou ter se colocado em estado de embriaguez e consumido entorpecentes antes de praticar o crime.

Nesta ordem de ideias, é caso mesmo de condenação.

E para que não haja ulterior questionamento, insta salientar que não há motivos

plausíveis para que os Policiais faltassem com a verdade e incriminassem injustamente os réus. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado aplicável sem ressalvas aos agentes da guarda:

“Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275), inclusive porque “o depoimento policial, como elemento de informação judicial, para ser acolhido, deve estar sempre acompanhado e confrontado por outras provas obtidas no curso da instrução processual, formando um todo coerente e logicamente harmônico, designativo da responsabilidade criminal do réu” (TJ/SP - Ap. Criminal nº 102.370-3 - rel. Márcio Bártoli, j. 03.04.91).

Desta feita, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito, não restando qualquer dúvida.

Caracterizado o delito em apreço, passo à dosimetria da pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal.

Quanto à primeira fase verifico que a culpabilidade do agente, entendida como grau de reprovabilidade da conduta ou intensidade da reprovação foi não normal à espécie. Isto porque a vítima sofreu lesão na boca, nos braços e ficou com dores nas costas, pois, lesão corporal e luta, o que torna a conduta passível de maior repressão estatal. Não se alegue que a violência já integra o tipo. Deixar lesões pelo corpo da ofendida demonstra a intensidade do dolo do agente, o seu firme propósito e o desvalor elevado da ação. Além disso, seria violador do princípio da igualdade e da individualização da pena tratar aquele que dá um “mata leão” no corpo da vítima, entorta seus braços, suas costas e enfia o dedo em sua boca da mesma forma que aquele que apenas a ameaça ou lhe dá um empurrão, por exemplo. De se considerar, ainda, que o agente possui maus antecedentes, inclusive específico para o crime de roubo (fl. 34) e (fls. 31/46 e fls. 47/58).

Assim, nesta fase inicial, deve ser majorada em 1/3.

Por tais razões, fixo a pena base em 06 (seis) anos 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Estabelecida a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo. Há a atenuante da confissão. Porém, o agente possui duas reincidências, além do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública e o agente enfiou o dedo dentro da boca da ofendida, trazendo ao caso concreto a potencialidade de contaminação dela, o que faz incidir a referida agravante (art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal). É possível operar a compensação em relação à uma delas, mas não em relação à ambas, do contrário estaria a violar o princípio da igualdade, pois equiparar-se-ia aquele que somente reincidiu uma vez com aquele que já está, dentro do quinquênio depuratório, delinquindo pela terceira vez. Por tal razão, majoro a pena em 1/5, fixando-a, nesta fase intermediária em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

A possibilidade de fixação de patamar superior a 1/6 em caso de múltiplas agravantes é entendimento pacificado.

Nesse sentido, o entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] apesar de não estabelecida pela norma penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida como razoável a adoção de percentual superior mediante fundamentação concreta (multirreincidência, reincidência específica). 3. Não há desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente destacou sua reincidência específica” (Superior Tribunal de Justiça, HC 331534/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 27-10-2015, grifei e destaquei).

Em igual tom, jurisprudência de nossa Corte Máxima:

“A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime” (Supremo Tribunal Federal, HC 101918/MS, Rel. Min.

Ricardo Lewandowski).

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal não há causas de aumento a serem consideradas.

Há de se reconhecer, porém, a causa geral de diminuição em razão da tentativa.

Na espécie verifico que o acusado percorreu todo o iter crimes chegando próximo à consumação, tanto é que, em um primeiro momento, a vítima acreditou que sua bolsa havia sido levada. Por esse motivo, a minoração deve se dar no menor patamar legal, é dizer, 1/3.

Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime fechado, tendo em vista que a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, a multireincidência, a insensibilidade do agente e a necessidade de que a pena cumpra suas finalidades.

Neste sentido também vale citar:

"O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do delito e a periculosidade do agente"

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e posse de arma de fogo. Sentença condenatória. (...) Autoria e materialidade devidamente comprovados. Provas dos autos convergem para a responsabilização criminal dos acusados e impõe suas condenações pelo roubo. Teses defensivas vazias não encontram suporte nos autos. Relato das vítimas corroborado pelas demais testemunhas imputam de forma categórica a prática de roubo. Impossível a desclassificação. Posse de munição. Projéteis encontrados no guarda-roupas do acusado, em seu quarto, após ter informado aos policiais sua localização. Penas bem dosadas. Aumentos devidamente justificados não comportam abrandamento. Fixado o regime fechado para todos os acusados. Ausência de ofensa às súmulas 718 e 719 do STF ou 440 do STJ. Recursos improvidos" (Apelação Criminal nº 0000604-53.2016.8.26.0663, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. em 12/04/2018) grifei. "Apelação. Crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo postulando somente a redução da pena base e a fixação do regime prisional semiaberto. Impossibilidade. Exasperação da básica com escorreita fundamentação. Pena bem fixada. Circunstâncias do delito que impedem a fixação do regime prisional intermediário. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido" (Apelação Criminal nº 0047580-80.2017.8.26.0050, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. em 12/04/2018) grifei.

"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (STF R.H.C. nº 65.501/SP RTJ 123/547).

Diante do exposto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos condenatórios contidos na denúncia e o faço para CONDENAR LUIZ SÉRGIO GARCIA JUNIOR a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, considerada a data do fato e fixados no mínimo legal, como incurso nos artigos 157, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que o delito foi praticado com grave ameaça e violência a pessoa, a reincidência, bem como pela quantidade de pena aplicada.

Ausente o requisito temporal previsto no artigo 77 do Código Penal, não há de se cogitar de suspensão condicional da pena.

Com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois, preso em flagrante e depois preventivamente por decisão judicial fundamentada, agora, condenado por crimes

concretamente gravíssimos e ainda em regime inicial fechado, com maior razão, deverão permanecer custodiados para garantia da ordem pública, considerando suas periculosidades, nos termos dos artigos 311 e 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomenda-se o acusado na prisão em que se encontra.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos ante a ausência de pedido e de elementos concretos para aferição do prejuízo.

Em face da condenação, arcarão os réus com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei Estadual 11.608/2003. Oportunamente, com o trânsito e julgado, intime-se pessoalmente o acusado para efetuar o recolhimento, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição como dívida ativa, ficando sobrestada a cobrança caso seja beneficiário da assistência judiciária, que ora lhe defiro.

Oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução provisória das penas.

Confeccione-se certidão em favor do Advogado Dativo (70%). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

P.I.C.

Piquete, 25 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA